

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6047/2531

นาย ชำนาญ แท้สุจิ  
นาง สมคิด แท้สุจิ

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.อ. มาตรา 6

การร้องขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดี ผู้ร้องอาจยื่นคำร้องได้แต่ฝ่ายเดียว การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้โฆษณาประกาศวันนัดไต่สวนทางหนังสือพิมพ์ก็เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วไปหากผู้ที่เกี่ยวข้องจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านได้ตามวันเวลาที่กำหนดนัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการไต่สวนคำร้องว่ามีความจำเป็นต้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาคำร้องและกำหนดวันนัดไต่สวนให้ผู้ใดทราบเป็นการเฉพาะตัว และการที่ศาลจะตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้แทนเฉพาะคดีก็โดยคำนึงถึงประโยชน์เฉพาะตัวของผู้เสียหายเท่านั้น เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีแล้ว ผู้หนึ่งผู้ใดจะร้องขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางสาวหรั่งกุล ซึ่งถูกนางสมคิดและนายวิรัตน์ลักพาตัวไปนางสมคิดคัดค้านว่าไม่ทราบประกาศนัดไต่สวนของศาล ขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้คัดค้านจะขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ร้องอาจยื่นคำร้องได้แต่ฝ่ายเดียว เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางหรั่งกุล แต่ศาลชั้นต้นจึงให้ลงโฆษณาประกาศวันนัดไต่สวนคำร้องพร้อมใจความของคำร้องทางหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ เป็นเวลา 15 วันก็เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วไปเท่านั้นแต่เนื่องจากในคำร้องมีชื่อผู้คัดค้านและนายวิรัตน์ แต่สุจิ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงได้ระบุชื่อผู้คัดค้านและนายวิรัตน์ แต่สุจิ เป็นพิเศษเท่านั้น หากผู้คัดค้านและนายวิรัตน์ แต่สุจิ หรือผู้เกี่ยวข้องผู้หนึ่งผู้ใดจะคัดค้านประการใดก็ให้ทำคำคัดค้านยื่นต่อศาลตามวันเวลาที่กำหนดนัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการไต่สวนคำร้องว่ามีความจำเป็นต้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 หรือไม่และผู้ร้องหรือผู้หนึ่งผู้ใดมีความเหมาะสมที่ศาลจะตั้งให้เป็นผู้แทนเฉพาะคดีหรือไม่เพียงใดโดยคำนึงถึงประโยชน์เฉพาะตัวของนางสาวหรั่งกุล แต่สุจิ เท่านั้น การประกาศดังกล่าวไม่ได้เจาะจงให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องยื่นคำคัดค้านเข้ามาในคดี จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำนวนคำร้องและกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องให้ผู้คัดค้านทราบเป็นการเฉพาะตัวแต่อย่างใด เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีแล้วผู้คัดค้านจะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้คัดค้านและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ